Gobierno de México | CFE

Empresa Pública del Estado

Consejo de Administración

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CA-CAASO-020/2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

Con fundamento en el artículo 32, fracción X del Estatuto Orgánico de la de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad. la Dirección Jurídica, otorgó el Visto Bueno correspondiente al Catálogo presentado en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, sólo en lo que respecta a los aspectos estrictamente jurídicos.

Sesión del 9 de octubre de 2026

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Antecedentes

El 18 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, (LEPECFE), que regula la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la Comisión Federal de Electricidad, y establece un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras.

El 13 de julio de 2026, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, mediante Acuerdo CA-CFE-058/2026 emitió las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad (Disposiciones Generales), las cuales fueron publicadas en el DOF el 19 de agosto de 2026.

En la Disposición 4, fracción XXIV de las Disposiciones Generales se define al Estudio de Necesidades como el análisis de los bienes, servicios, obras o servicios relacionados requeridos para la satisfacción de una necesidad, que se realiza de acuerdo con lo que establezca la metodología para la elaboración del Programa Anual de Contrataciones.

Adicionalmente, la Disposición 12, fracción I, de las Disposiciones Generales, establece que corresponde al Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación, someter para la aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras (Comité), la metodología para la elaboración del Programa Anual de Contrataciones.

Las Disposiciones Generales consideran en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios la existencia del Área especializada de Inteligencia de Mercado Central independiente del Área Contratante Central que tiene dentro de

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

sus funciones la consolidación del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAC) y la elaboración, con el apoyo de las Áreas Requirentes, de Estudios de Necesidades, al mismo tiempo que establecen que el PAC es de carácter obligatorio para todas las Áreas Requirentes.

Como consecuencia de lo anterior, el Comité con fundamento en el artículo 46, fracción VII, de la LEPECFE y en la Disposición 12, fracción I, de las Disposiciones Generales, aprueba la siguiente:

Metodología para la Elaboración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

PRIMERO. - Este documento establece los aspectos que las áreas y unidades administrativas de la Comisión Federal de Electricidad deberán observar, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para la elaboración del Estudio de Necesidades y del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, previstos en las Disposiciones Generales.

Esta Metodología no resultará aplicable a las contrataciones de combustibles para la generación de energía eléctrica, ni a aquellas relativas a su transporte.

SEGUNDO. - Para efectos de este documento resultarán aplicables, además de las definiciones previstas en las Disposiciones Generales, las que se indican a continuación:

I. **Área(s) de Captura:** Carácter con el que el Área Requirente cumple su responsabilidad de registrar las necesidades de bienes y/o servicios en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

II. **Centro(s) PAC:** Carácter con el que el Área Requirente cumple su responsabilidad de reportar a la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, las necesidades de bienes y/o servicios registrados por las Áreas de

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS CFE Comisión Federal de Electricidad SECRETARÍA

Captura en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

TERCERO. - La Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, será la responsable de consolidar el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con base en la información que le reporten las Áreas Requirentes, a través de sus Centros PAC.

CUARTO. – Los Centros PAC, en su ámbito de competencia, serán los responsables de reportar a la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, la información que las Áreas de Captura, hayan registrado en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Los Centros PAC solicitarán a la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados el alta de las Áreas de Captura que requieran. Las Áreas de Captura autorizadas incorporarán al sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la información correspondiente a los bienes y/o servicios necesarios para la ejecución de los proyectos que tengan encomendados.

QUINTO. – Las necesidades de bienes y/o servicios que las Áreas de Captura registren en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, deberán encontrarse consideradas en un Estudio de Necesidades, elaborado conforme a lo que se indica a continuación:

I. El Área Requirente deberá enviar al Área especializada de Inteligencia de Mercado que le corresponda, una solicitud de Estudio de Necesidades, utilizando el formato que se encuentra disponible en la sección de Inteligencia de Mercado de la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, la cual deberá incluir, al menos los siguientes requisitos:

a) Datos del Área Requirente

b) Explicación detallada de la necesidad que se desea solventar con la adquisición de los bienes y/o la contratación de los servicios objeto del Estudio de Necesidades.

c) Relación de proyectos dentro de los cuales están considerados los bienes y/o los servicios objeto del Estudio de Necesidades y su vinculación con el Programa de Desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad.

d) Bienes y/o servicios requeridos para la satisfacción de la necesidad a la que se refiere el inciso b), indicando los números de materiales y/o de servicios, de acuerdo con el catálogo homologado de materiales y/o el catálogo maestro de servicios del Sistema Institucional de Información. Asimismo, el Área Requirente deberá acompañar a su solicitud de Estudio de Necesidades tanto el Anexo Técnico de los bienes y/o servicios a los que se refiere este inciso, como los demás documentos que detallen los requisitos técnicos con los que estos deberán cumplir.

e) Análisis de las posibles consecuencias de no llevar a cabo la contratación, y la forma en la que dicha contratación previene que éstas se presenten.

f) Datos de la persona servidora pública designada por quien ostenta la titularidad del Área Requirente para atender las solicitudes y/o comentarios del Área especializada de Inteligencia de Mercado, que se relacionen con la elaboración del Estudio de Necesidades.

g) Datos y firma de la persona servidora pública titular del Área Requirente la cual deberá tener nivel jerárquico mínimo del cargo de Subgerencia, Jefatura de Unidad o de Superintendencia de Central.

h) Fecha de la solicitud de Estudio de Necesidades.

II. El Área especializada de Inteligencia de Mercado revisará la solicitud de Estudio de Necesidades enviada por el Área Requirente, a fin de verificar que la misma cumple con los requisitos indicados en la fracción anterior, en caso contrario, el Área especializada de Inteligencia de Mercado emitirá observaciones al Área

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

Requirente. El plazo que se destine por el Área especializada de Inteligencia de Mercado y el Área Requirente para la emisión y atención de las observaciones, no deberá exceder el plazo de ocho días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de Estudio de Necesidades.

Con la finalidad de dar cumplimiento al plazo establecido en el párrafo anterior, una vez que el Área especializada de Inteligencia de Mercado emita observaciones, deberá de convocar al Área Requirente a una reunión de trabajo que tendrá como finalidad el esclarecer las observaciones realizadas a la solicitud de Estudio de Necesidades de manera eficiente y oportuna.

De la reunión de trabajo a la que se refiere el párrafo anterior, se elaborará una minuta en donde se identifiquen los temas tratados y los acuerdos tomados respecto de las observaciones. La minuta deberá ser firmada por las personas participantes en la reunión de trabajo, para lo cual se podrán utilizar medios electrónicos y/o digitales.

Los trabajos relativos al Estudio de Necesidades únicamente podrán iniciar cuando el Área especializada de Inteligencia de Mercado haya recibido la solicitud de Estudio de Necesidades debidamente requisitada por el Área Requirente.

III. Una vez que el Área especializada de Inteligencia de Mercado cuente con la información necesaria para iniciar con la elaboración del Estudio de Necesidades, convocará al Área Requirente a una reunión de trabajo que tendrá por objeto profundizar en el entendimiento de la necesidad, así como revisar el Anexo Técnico y demás requisitos que deberán satisfacer los bienes y/o servicios objeto del Estudio de Necesidades, con el propósito de eliminar aquellos que pudieran constituir barreras para la participación en los procedimientos de contratación y que no se encuentren justificados por el Área Requirente desde una perspectiva técnica, operativa o jurídica.

De igual forma, durante la reunión de trabajo a la que se refiere el párrafo anterior, se revisará que el contenido del Anexo Técnico se limite a lo siguiente:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

1. Describir las características técnicas de los bienes y/o servicios.
2. Indicar, en su caso, las características que deberán de satisfacer las posibles personas proveedoras para verificar que cuentan con la capacidad y/o experiencia para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios, así como la forma en la que se acreditará su cumplimiento.

Atento a lo anterior, el Anexo Técnico no deberá de contener la siguiente información:

a) Cantidad de bienes y/o servicios a contratar;
b) Definición de partidas y/o posiciones;
c) Plazos de entrega de los bienes y/o de prestación de los servicios;
d) Lugares de entrega de los bienes y/o de prestación de los servicios;
e) Condiciones de entrega de los bienes y/o de prestación de los servicios;
f) Costos asociados con la entrega de los bienes y/o con la prestación de los servicios;
g) Condiciones de pago;
h) Anticipos;
i) Modalidad de precios (fijos o sujetos a ajuste);
j) Términos en los que se deberá de realizar la cotización y/o facturación;
k) Divisas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales;
l) Inclusión, porcentaje y plazos de garantías, penas convencionales y/o deducciones;
m) Plazos durante los cuales las personas proveedoras deberán garantizar los bienes y/o servicios;
n) Visitas a Sitio;
o) Nombres y datos de contacto de personas servidoras públicas del Área Requirente;
p) Mecanismos de contratación; y
q) Criterios de evaluación, incluyendo las causas de rechazo de ofertas.

El Área Requirente deberá plasmar la información a la que se refieren los incisos a) a n) en los formatos de cotización o de condiciones comerciales que se utilizarán durante la elaboración de las Investigaciones de Condiciones de Mercado, según corresponda.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

La información indicada en el inciso o) debe omitirse con el propósito de mitigar el riesgo de que las posibles personas proveedoras estén en posibilidad de contactar a las personas servidoras públicas del Área Requirente y obtener información adicional que pudiera vulnerar los principios de honradez, transparencia, igualdad y competitividad que, en términos del artículo 81, fracción III, de la LEPECFE y la Disposición 3 de las Disposiciones Generales, deben atenderse durante el desarrollo de los procedimientos de contratación.

La información prevista por los incisos p) y q), no debe de incluirse dentro del Anexo Técnico toda vez que se determina como consecuencia del análisis de los resultados de las Investigaciones de Condiciones de Mercado.

El Área especializada de Inteligencia de Mercado, por su iniciativa o a solicitud del Área Requirente, podrá convocar a las reuniones de trabajo que sean necesarias con el propósito de aclarar dudas y/o atender los comentarios derivados de la revisión del Anexo Técnico y demás requisitos que deberán satisfacer los bienes y/o servicios objeto del Estudio de Necesidades. El tiempo que se destine a la celebración de reuniones de trabajo no deberá exceder el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en el que el Área especializada de Inteligencia de Mercado recibió la solicitud de Estudio de Necesidades debidamente requisitada.

En caso de que lo considere necesario, el Área especializada de Inteligencia de Mercado podrá invitar a las reuniones de trabajo a que se refiere esta fracción, a áreas técnicas de la Comisión Federal de Electricidad para que le apoyen en la revisión del Anexo Técnico y demás requisitos que deberán satisfacer los bienes y/o servicios objeto del Estudio de Necesidades.

De las reuniones de trabajo que se celebren en términos de lo establecido en esta fracción, se deberán elaborar minutas en donde se identifiquen los temas tratados y los acuerdos tomados. Las minutas deberán ser firmadas por las personas participantes en las reuniones de trabajo, para lo cual se podrán utilizar medios electrónicos y/o digitales.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

El Área especializada de Inteligencia de Mercado solicitará al Área Requirente que le haga llegar la versión final del Anexo Técnico que contenga las especificaciones técnicas, autorizadas por esta, de los bienes y/o servicios que pretenda contratar, cuando, como consecuencia de la revisión, considere que este satisface las siguientes características:

1. No contiene requisitos que pudieran constituir barreras para la participación en los procedimientos de contratación o, en caso de contenerlos, hayan sido justificados por el Área Requirente desde una perspectiva técnica, operativa o jurídica.
2. Se limita a describir las características técnicas de los bienes y/o servicios y, en su caso, las características que deberán de satisfacer las posibles personas proveedoras para verificar que cuentan con la capacidad y/o experiencia para la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios, así como, la forma en la que se acreditará su cumplimiento.

IV. En caso de que los plazos establecidos en las fracciones II y III anteriores, sean superados, tanto por el Área especializada de Inteligencia de Mercado o como por el Área Requirente, el área que sea responsable del retraso deberá de informar por medio de correo electrónico los motivos a la otra área, indicando la fecha compromiso en la que dará atención a las solicitudes y/o comentarios pendientes.

En ningún caso, el plazo que el Área Requirente destine para atender totalmente las solicitudes y/o comentarios que le haya realizado el Área especializada de Inteligencia de Mercado podrá exceder el plazo previsto por el numeral Sexto de esta Metodología.

V. Una vez concluida la revisión del Anexo Técnico, el Área especializada de Inteligencia de Mercado integrará el Estudio de Necesidades, el cual deberá de contener la siguiente información:

1. Datos del Área Requirente.
2. La explicación detallada de la necesidad que se desea solventar.
3. Síntesis del resultado de la revisión del Anexo Técnico.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

4. Las justificaciones de carácter técnico, operativo o jurídico proporcionadas por el Área Requirente relacionadas con la permanencia de requisitos que pudieran constituir barreras para la participación en los procedimientos de contratación.
5. Vinculación con el Programa de Desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad.
6. Posibles consecuencias de no llevar a cabo la contratación respectiva, así como la forma en la que la satisfacción de la necesidad mitiga su materialización.

Los Estudios de Necesidades que se elaboren de acuerdo con lo establecido en este numeral, deberán de identificarse con una clave que tendrá la estructura definida por la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados y que se encontrará disponible en la sección de Inteligencia de Mercado de la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

Tratándose de bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo de actividades administrativas, de acuerdo con el Catálogo que al respecto emita la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, el cual se encontrará disponible en la sección de Inteligencia de Mercado de la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, no resultará aplicable la elaboración de Estudios de Necesidades.

VI. El Área especializada de Inteligencia de Mercado, una vez concluida la revisión del Anexo Técnico, en un plazo no mayor a cuatro días hábiles, enviará al Área Requirente el Estudio de Necesidades integrado conforme a lo indicado en la fracción anterior, para su revisión.

El Área Requirente contará con un plazo de tres días hábiles contado a partir de la recepción del Estudio de Necesidades para enviar sus comentarios al Área especializada de Inteligencia de Mercado, a fin de que ésta los analice y realice las adecuaciones que procedan.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

En caso de que el Área Requirente no emita comentarios dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, se entenderá que se encuentra conforme con el Estudio de Necesidades.

La versión final del Estudio de Necesidades deberá ser firmada por las personas servidoras públicas del Área especializada de Inteligencia de Mercado responsables de su elaboración y revisión, así como por la persona servidora pública del Área Requirente designada en la solicitud de Estudio de Necesidades para atender las observaciones que se hubieran relacionado con la elaboración del Estudio de Necesidades o quien la sustituya, y por la persona servidora pública titular del Área Requirente o quien la sustituya, para lo cual se podrán utilizar medios electrónicos y/o digitales.

SEXTO. – En caso de que el Área Requirente no atienda en su totalidad las solicitudes y/o comentarios relacionados con el proceso de elaboración de Estudios de Necesidades, a más tardar, a los veinte días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Área especializada de Inteligencia de Mercado se los haya comunicado, se entenderá que la solicitud de Estudio de Necesidades ha sido cancelada, circunstancia que se hará constar mediante oficio emitido por el Área especializada de Inteligencia de Mercado.

La atención parcial por parte del Área Requirente de las solicitudes y/o comentarios que le hubiera realizado el Área especializada de Inteligencia de Mercado, en ningún caso implicará la renovación del plazo al que se refiere este numeral.

SÉPTIMO. – El Área especializada de Inteligencia de Mercado, dentro de su ámbito de competencia, deberá diseñar un programa de trabajo con el propósito de que los Estudios de Necesidades se elaboren durante el año inmediato anterior a aquel al que corresponda el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el que se pretendan registrar los bienes y/o servicios, previendo que estos trabajos deberán iniciar antes de que concluya el primer semestre del año inmediato anterior a aquel al que corresponda el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. El programa de trabajo que emita el Área especializada de Inteligencia de Mercado deberá ser observado y aplicado por las Áreas Requirentes.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS OBRAS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

Sin perjuicio de lo anterior, el Área especializada de Inteligencia de Mercado podrá dar atención a solicitudes de Estudio de Necesidades que se realicen fuera del programa de trabajo al que se refiere el párrafo anterior, cuando el Área Requirente, acompañe a su solicitud de Estudio de Necesidades la justificación respecto de las razones que le impidieron programar de forma oportuna su necesidad. Cualquier retraso que, como consecuencia de lo indicado en este párrafo, impacte en la oportunidad con la que el Área Requirente reciba los bienes y/o servicios que deba destinar para la satisfacción de sus necesidades, será enteramente imputable a dicha área.

OCTAVO. – El Área especializada de Inteligencia de Mercado, previa solicitud por escrito del Área Requirente, en la que detalle las razones que la motivan, llevará a cabo la actualización de un Estudio de Necesidades, con posterioridad a su entrega, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

I. Resulte necesario realizar modificaciones al Anexo Técnico revisado durante la elaboración del Estudio de Necesidades, siempre y cuando estas no impliquen cambios sustanciales a la necesidad del Área Requirente.

II. Se requiera realizar, exclusivamente, adecuaciones al Estudio de Necesidades que no impacten en el Anexo Técnico.

Para efectos de lo indicado en el párrafo anterior, el Área Requirente en su solicitud deberá de indicar detalladamente en qué consisten las modificaciones a realizar, así como, las razones que las motivan.

Cuando la actualización implique modificaciones al Anexo Técnico, el Área Requirente deberá de acompañar a la solicitud a la que se refiere el primer párrafo de este numeral, tanto la versión del Anexo Técnico donde se identifiquen los cambios a realizar, como la versión final de dicho documento.

En caso de que las modificaciones impacten en el Anexo Técnico, el Área especializada de Inteligencia de Mercado verificará que éstas no consistan en la inclusión de requisitos que pudieran constituir barreras para la participación en

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

los procedimientos de contratación y que no se encuentren justificados por el Área Requirente desde una perspectiva técnica, operativa o jurídica, ni de información que, de acuerdo con lo indicado por la fracción III, del numeral Quinto de esta Metodología, no debe formar parte de los Anexos Técnicos.

No serán susceptibles de actualización los Estudios de Necesidades que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Estén involucrados dentro de un procedimiento de contratación que se encuentre en desarrollo.

2. La actualización implique modificaciones al Anexo Técnico que impacten en las características técnicas de bienes y/o servicios que hayan sido objeto de la adjudicación de un contrato como consecuencia de un procedimiento de contratación con el que el Estudio de Necesidades de que se trate se encuentre involucrado.

Para efectos de lo indicado en los puntos 1 y 2 anteriores, se considerará que un Estudio de Necesidades está involucrado dentro de un procedimiento de contratación, cuando este haya formado parte de la documentación que el Área Requirente entregó al Área Contratante cuando le solicitó formalmente la contratación de que se trate.

En estos casos, procederá que el Área Requirente solicite al Área especializada de Inteligencia de Mercado la elaboración de un nuevo Estudio de Necesidades.

En el caso de que las modificaciones al Anexo Técnico, se identifiquen como consecuencia del resultado de la Investigación de Condiciones de Mercado y/o actualización de condiciones de mercado o, cuando corresponda, de la sesión de aclaraciones del procedimiento de contratación, no será necesario que el Área Requirente solicite la actualización del Estudio de Necesidades, en términos de lo establecido en este numeral, por lo que será suficiente con que el Área Requirente envíe al Área especializada de Inteligencia de Mercado que haya elaborado el Estudio de Necesidades de que se trate, el o los documentos correspondientes, a

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

fin de que cuente con la versión definitiva y sirva de antecedente para la elaboración de futuros Estudios de Necesidades.

NOVENO. - La Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, con el apoyo del Área Requirente, será responsable de elaborar los Estudios de Necesidades relativos a los siguientes bienes y servicios:

i. Los relacionados con necesidades de las Oficinas Centrales que no cuenten con un Área especializada de Inteligencia de Mercado, entendiendo por estas oficinas a las áreas y unidades administrativas de la Comisión Federal de Electricidad distintas a aquellas que son responsables de los procesos de generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica.

ii. Los relacionados con bienes y/o servicios cuya contratación esté prevista para realizarse a través de procedimientos consolidados, de acuerdo con lo previsto en el Catálogo Básico de Bienes y Servicios, que por su Naturaleza, Volumen y Monto podrán contratarse por medio de compras consolidadas.

El resto de los Estudios de Necesidades, serán responsabilidad de las Áreas especializadas de Inteligencia de Mercado con las que cuenten las áreas y unidades administrativas de la Comisión Federal de Electricidad.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados y el resto de las Áreas especializadas de Inteligencia de Mercado, dentro de su ámbito de competencia, puedan autorizar a las Áreas Requirentes para elaborar determinados Estudios de Necesidades a través de los agentes de inteligencia de mercado con los que cuenten, quienes deberán sujetarse a lo establecido en esta Metodología.

DÉCIMO. - A más tardar el 15 de octubre de cada año, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, llevará a cabo las siguientes acciones:

I. Definirá los Centros PAC con los que contará la Comisión Federal de Electricidad dentro del sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

II. Solicitará la designación de la persona servidora pública que fungirá como responsable del Centro PAC.

III. Solicitará la definición de las Áreas de Captura con las que contará el Centro PAC y de los usuarios que podrán registrar y/o visualizar información dentro del sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

IV. Comunicará la fecha a partir de la cual las Áreas de Captura podrán iniciar con el registro de necesidades en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

DÉCIMO PRIMERO. - Tratándose de procedimientos de contratación que inicien en el año anterior a aquel en el que inicie la vigencia del contrato, las contrataciones deberán registrarse en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al año en el que inicie el procedimiento de contratación de que se trate.

DÉCIMO SEGUNDO. – Las contrataciones plurianuales deberán registrarse en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al año en el que inicie el procedimiento de contratación de que se trate, para lo cual se deberá indicar la cantidad de ejercicios en los que habrá afectación presupuestal, así como los montos que se estima ejercer durante cada ejercicio.

DÉCIMO TERCERO. - Las Áreas de Captura registrarán en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios sus necesidades con base en los resultados de los Estudios de Necesidades y de las Investigaciones de Condiciones de Mercado que hayan llevado a cabo las Áreas especializadas de Inteligencia de Mercado o las Áreas Requirentes a las que se les haya autorizado su elaboración.

Un Estudio de Necesidades podrá servir de soporte para el registro de una o más necesidades de bienes y/o servicios dentro del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, siempre y cuando correspondan al mismo número de material y/o de servicio y el Estudio de Necesidades se haya elaborado para el registro de la necesidad en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal de que se trate.

Las Investigaciones de Condiciones de Mercado, para efectos del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, podrán utilizarse para realizar el registro de bienes y/o servicios durante la integración del programa para el cual fueron elaboradas, así como durante toda su vigencia, en términos de lo establecido en la Guía de Inteligencia de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Las actualizaciones de condiciones de mercado vigentes de acuerdo con lo establecido en la Guía de Inteligencia de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se podrán utilizar para registrar bienes y/o servicios en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del año inmediato posterior a aquel en el que fueron elaboradas, siempre y cuando las características de los bienes y/o servicios incluidas en el Anexo Técnico revisado durante el proceso de elaboración del Estudios de Necesidades para realizar el registro en el programa del año que corresponda, no hayan sufrido modificaciones.

Para efectos de la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las Áreas Requirentes deberán considerar los siguientes criterios:

I. Las cantidades de bienes a registrar deberán corresponder a aquellas que:
   a. No permitan la satisfacción de la necesidad a través de las existencias de bienes en los almacenes que no estén comprometidas para proyectos distintos al que se esté registrando.

b. Resulten necesarias para mantener los niveles óptimos de existencias, de acuerdo con la normatividad que al respecto emita el Consejo Consultivo Técnico.

II. Los bienes y/o servicios a registrar deberán encontrarse relacionados con un proyecto a cargo del Área Requirente para el cual cuente con recursos financieros para su ejecución o el pago se vaya a realizar con cargo a los recursos producto de la ejecución del contrato.

Para efectos de lo indicado en el párrafo anterior, las Áreas Requirentes deberán considerar la prioridad que tiene cada uno de los proyectos para el cumplimiento de sus objetivos, así como la prioridad que el bien y/o servicio tiene para la ejecución de cada uno de los proyectos a los que se destinará;

III. Los registros de bienes y/o servicios, deberán de limitarse a los recursos financieros anuales que le hayan sido asignados al Área Requirente, así como a las autorizaciones para comprometer presupuesto de años futuros que haya obtenido en términos de la normatividad que al respecto emita el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Lo establecido en esta fracción, no resultará aplicable a los bienes y/o servicios cuyo pago se vaya a realizar con cargo a los recursos producto de la ejecución del contrato;

IV. Para la definición del trimestre del año en el que se pretenda iniciar el procedimiento de contratación, el Área Requirente deberá de considerar los tiempos que implican las actividades previas al inicio del procedimiento, entre las que se encuentran la elaboración de Estudios de Necesidades, Investigaciones de Condiciones de Mercado y/o actualizaciones de condiciones de mercado, y

V. Para determinar la vigencia estimada de los contratos, el Área Requirente deberá de considerar el plazo previsto para la entrega de los bienes y/o para la prestación de los servicios.

El sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios contendrá los campos que permitan evidenciar, por cada registro que realicen las Áreas de Captura, la información que se indica a continuación:

a) Nombre del proyecto al que se destinarán los bienes y/o servicios que se pretendan contratar.

b) Ejercicio fiscal.

c) Estudio de Necesidades.

Para el caso de bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo de actividades administrativas, de acuerdo con el Catálogo que al respecto emita la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, el cual se encontrará disponible en la sección de Inteligencia de Mercado de la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, en este campo las Áreas de Captura deberán incorporar el documento suscrito por el Área Requirente en el que conste la información de los bienes y/o servicios que se ubiquen en este supuesto, así como la fecha en la que se realizó la consulta dentro del Catálogo.

d) Número consecutivo de registro de la necesidad.

e) Tipo de necesidad.

f) Centro gestor.

g) Fondo del cual provendrán los recursos para la contratación que se pretende realizar.

h) Capítulo, de acuerdo con lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto.

i) Posición presupuestaria.

j) Grupo de artículo.

k) Descripción del grupo de artículo.

l) Número de material o de servicio.

m) Descripción del bien o servicio requerido.

n) Cantidad requerida.

o) Unidad de medida.

p) Importe estimado como consecuencia de la Investigación de Condiciones de Mercado.

q) Fecha en la que el Área Requirente necesita recibir el bien y/o servicio.

r) Fecha estimada de inicio de vigencia del contrato.

s) Fecha estimada de fin de vigencia del contrato.

t) Tratándose de contratos plurianuales, se deberá indicar la cantidad de ejercicios durante los cuales estará vigente el contrato, así como el monto que se estima ejercer durante cada uno de ellos.

u) Trimestre del año en el que se pretende iniciar el procedimiento de contratación.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

DÉCIMO CUARTO. - Para la consolidación del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, incorporará únicamente la información que haya sido revisada y reportada por los Centros PAC.

DÉCIMO QUINTO. - La fecha límite para que las Áreas Requirentes, a través de sus Centros PAC, reporten los bienes y/o servicios que sus Áreas de Captura hayan registrado en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, será el 15 de diciembre de cada año.

A partir del 16 de diciembre de cada año, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados realizará el bloqueo en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de los Centros PAC que no hayan reportado información, por lo que ningún Área de Captura podrá registrar información adicional.

La información que no haya sido reportada por los Centros PAC no será incluida dentro del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

DÉCIMO SEXTO. - En caso de que, en la fecha definida por la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados para el inicio de registro de necesidades, no se cuente con el presupuesto autorizado para el año inmediato siguiente, el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se deberá de elaborar considerando el proyecto de presupuesto de las Áreas Requirentes.

Una vez que las Áreas Requirentes cuenten con su presupuesto autorizado, las Áreas de Captura deberán de actualizar su información, a más tardar, el 28 de febrero de cada año, tomando en consideración las prioridades que hayan definido tanto para los proyectos, como para los bienes y/o servicios necesarios para su consecución.

En caso de presentarse el escenario al que se refiere este numeral, a partir del 01 de marzo de cada año, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercado realizará el bloqueo en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de los Centros PAC que no hayan reportado información, por lo que ningún Área de Captura podrá registrar información adicional.

DÉCIMO SÉPTIMO. - A fin de que las Áreas Requirentes estén en posibilidad de realizar la actualización a que se refiere el penúltimo párrafo, del numeral Décimo Sexto, de esta Metodología, la Dirección de Finanzas deberá comunicar a las áreas y unidades administrativas de la Comisión Federal de Electricidad su presupuesto autorizado, a más tardar, el 31 de enero de cada año.

DÉCIMO OCTAVO. - La Dirección de Administración presentará el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integrado por la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, con la información disponible a la fecha de elaboración del documento correspondiente, considerando lo señalado en el numeral Décimo Sexto, para aprobación del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, en su primera sesión ordinaria del año de que se trate.

DÉCIMO NOVENO. - Una vez aprobado por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se publicará un resumen de este en el Sistema Electrónico de Contrataciones y en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos señalados por las Disposiciones Generales.

VIGÉSIMO.- Salvo por lo dispuesto en el penúltimo párrafo, del numeral Décimo Sexto, de esta Metodología, las Áreas Requirentes únicamente podrán modificar la información contenida en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, previa solicitud a la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, a la cual acompañarán la autorización de la persona servidora pública facultada en términos de las Disposiciones Generales, así como la justificación de la forma en la que la modificación contribuye al cumplimiento del Programa de Desarrollo de la Comisión Federal Electricidad.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

Una vez que la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados haya habilitado para modificación el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las Áreas de Captura y los Centros PAC deberán reportar las modificaciones realizadas con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes ya que, en su defecto, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados procederá a bloquear dentro del sistema a los Centros PAC y a las Áreas de Captura que correspondan.

VIGÉSIMO PRIMERO. – Salvo en los casos a los que se refieren los numerales Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de esta Metodología, el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no podrá ser objeto de modificaciones con posterioridad al 31 de diciembre del año de que se trate.

VIGÉSIMO SEGUNDO. – Tratándose de procedimientos de contratación que inicien en el año anterior a aquel en el que inicie la vigencia del contrato o de contrataciones plurianuales, en las que los procedimientos hayan concluido en el año siguiente a aquel en el que iniciaron, las modificaciones al Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con el propósito de actualizar el monto registrado para ajustarlo con el monto adjudicado, podrán realizarse una vez que se emita el fallo o la decisión de adjudicación correspondiente.

Para efectos de lo indicado en el párrafo anterior, una vez que hayan concluido la totalidad de los procedimientos de contratación anticipados o plurianuales que hayan superado el ejercicio fiscal en el que se registraron los bienes y/o servicios, en el oficio donde se autorice la modificación al Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, además de cumplir con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales, por cada registro que será objeto de actualización del monto registrado, los Centros PAC deberán indicar la siguiente información:

1. Número de registro PAC a actualizar.

2. Monto inicial registrado.
3. Número de procedimiento de contratación.
4. Monto adjudicado como consecuencia del procedimiento de contratación.
5. Fecha de inicio del procedimiento de contratación.
6. Fecha de conclusión del procedimiento de contratación.

Asimismo, se deberá de indicar el monto total al que ascenderán los registros de las Áreas de Captura, como consecuencia de las actualizaciones que se pretenda realizar.

VIGÉSIMO TERCERO. - Para el caso de procedimientos de contratación en los que los fallos o decisiones de adjudicación se hayan emitido durante el mes de diciembre, las modificaciones al Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del año en el que se realizaron, con el propósito de actualizar el monto registrado para ajustarlo con el monto adjudicado, se podrán realizar hasta el 31 de enero del año inmediato siguiente.

VIGÉSIMO CUARTO. - Para el inicio de los procedimientos de contratación y para los incrementos a los contratos, será necesario que el Área Requirente acompañe a la solicitud de contratación, la evidencia de que el bien y/o servicio se encuentra incluido en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

El Área Contratante deberá verificar que la evidencia a la que se refiere el párrafo anterior corresponda con la información incluida en la solicitud de contratación, de acuerdo con los aspectos siguientes:

a) El ejercicio de registro en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberá corresponder a aquel en el que desarrollará el procedimiento de contratación.
b) El centro gestor indicado en la evidencia de registro en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberá ser el mismo que el centro gestor indicado en la solicitud de contratación.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

c) La posición presupuestaria indicada en la evidencia de registro en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberá coincidir con la señalada en la solicitud de contratación.

d) El número de material y/o de servicio indicado en la evidencia del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberá corresponder con el incluido en la solicitud de contratación.

e) La cantidad de bienes y/o servicios indicada en la evidencia de registro en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberá ser igual o mayor a la considerada en la solicitud de contratación.

En caso de que el Área Contratante no reciba la evidencia a que se refiere el párrafo anterior o que, derivado de su revisión, identifique que la solicitud de contratación no corresponde con la información registrada en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se abstendrá de dar atención a la solicitud de que se trate.

Los procedimientos de contratación que se realicen por excepción al concurso abierto con fundamento en lo dispuesto por las fracciones III, XVI, XXIV y XXV del artículo 83, de la LEPECFE, así como aquellos que autorice por escrito la persona titular de la Dirección General de la Comisión Federal Electricidad, podrán iniciar sin necesidad de que el Área Requirente acompañe la evidencia a la que se refiere el primer párrafo de este numeral, sin perjuicio de que las Áreas Requirentes registren los respectivos bienes y/o servicios en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dentro de los noventa días hábiles siguientes al inicio de los procedimientos correspondientes.

VIGÉSIMO QUINTO. – Los Centros PAC, una vez concluido cada trimestre del año de que se trate, a partir de la información que les haga llegar la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, solicitarán a las Áreas de Captura que vinculen los contratos celebrados durante los meses del año que hayan transcurrido, con el registro que les corresponda de acuerdo con la información incluida en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS SERVICIOS
CFE
Comisión Federal de Electricidad
SECRETARÍA

La información que generen las Áreas de Captura de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior deberá ser integrada por el Centro PAC que les corresponda, quien deberá hacerla llegar a la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados en la fecha que esta establezca, a fin de que esté en posibilidad de analizar el avance que tiene el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Los Centros PAC, considerando los resultados del análisis realizado por la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, deberán coordinar a las Áreas de Captura para que actualicen la información registrada en el sistema definido para la integración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a efecto de que esta corresponda con las contrataciones realizadas y aquellas que, efectivamente, se pretendan realizar durante el año de que se trate.

VIGÉSIMO SEXTO. - Las Áreas especializadas de Inteligencia de Mercado realizarán las actividades que les corresponden de acuerdo con la presente Metodología, a través de las personas servidoras públicas habilitadas como agentes de inteligencia de mercado de acuerdo con la normatividad que al respecto emita la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - La interpretación de la presente Metodología corresponderá a la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente Metodología, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional.

SEGUNDO. - Se abroga la Metodología para la Elaboración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, publicada en la Normateca Institucional, el 22 de agosto de 2022.

TERCERO. - Las actividades reguladas por este documento que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Metodología, se regirán por la normatividad vigente aplicable al momento de su inicio.

CUARTO. - El requisito de que las personas servidoras públicas que realicen las actividades reguladas por esta Metodología se encuentran habilitadas como agentes de inteligencia de mercado, no resultará aplicable hasta en tanto se emita la norma que regule, de forma específica, los requisitos y el procedimiento para la habilitación de los referidos agentes.